

1. 업무개요

자원순환본부(환경부 산하 자원순환부, 이하 “환경부”라 함)는 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제38조(운영관리정보체계의 구축·운영)에 따라 전기·전자제품 재활용의무생산자와 전기·전자제품 판매업자 또는 자동차 제조·수입업자 등의 의무이행과 폐전기·폐전자제품이나 폐자동차의 인계·인수에 관한 정보의 관리 등의 처리를 위하여 환경정보장제 시스템(전기전자제품 및 자동차재활용시스템)(이하 “시스템”이라 함)을 구축하여 운영하고 있다.

시스템 사용을 위해서는 회원가입이 필요하고, 개인정보 수집 이용에 관한 안내에는 ①개인정보 수집 및 이용 목적, ②수집하는 개인정보 항목, ③개인정보의 처리 및 보유기간 등이 명시되어 있고, 수집하는 개인정보에 대한 동의 거부 시 회원가입이 되지 않으며 일부 서비스를 제공받지 못할 수 있다고 안내하고 있다.

「개인정보 보호법」 제2조(정의) 제1항에 따르면 “개인정보”란 살아있는 개인에 관한 정보로서 아래에 해당하는 정보를 말하며, 개인정보의 구체적인 예는 [표 1]과 같다.

- 가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
- 나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
- 다. 가목 또는 나목을 제1호의2에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 “가명정보”라 한다)

[표 1] 개인정보의 구체적인 예

구분	예시
신분관계	성명, 주민등록번호, 주소, 본적, 가족관계, 본관 등
내면의 비밀	사상, 신조, 종교, 가치관, 정치적 성향 등
심신의 상태	건강 상태, 신장, 체중 등 신체적 특징, 병력, 장애정도 등
사회경력	학력, 직업, 자격, 전과 여부 등
경제관계	소득 규모, 재산 보유 상황, 거래 내역, 신용정보, 채권 채무 관계 등
기타 새로운 유형	생체인식정보(지문, 홍채, DNA 등), 위치정보 등

※ 출처:  - 분쟁조정 제도안내 - 개인정보 의미

2. 관련규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) 제2항에 의하면 개인정보처리자가 개인정보 처리방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 령으로 정하는 방법에 따라 공개하도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법 등) 제2항에 의하면 개인정보처리자는 개인정보 처리방침을 개인정보처리자의 인터넷  집에 지속적으로 게재하여야 한다고 규정하고 있다.

그리고       위원회 「개인정보처리방침 작성지침」에 의하면 공공기관 대표 ○○집(인터넷 홈페이지)에 개별 운영 중인 서비스 및 ○○집(인터넷 홈페이지)의 개인정보 처리현황도 확인할 수 있도록 통합하여 작성할 것을 권장하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 2] 개인정보 처리 방침 공개 현황

4. 관련자(부서) 의견

◆◆◆◆◆◆◆◆부는 자체 ○○집(◆◆◆◆◆◆)의 개인정보 항목으로 ◆◆ 대표 ○○집에 동일하게 공개되도록 개인정보보호포탈에 수정하고 관련부서(▼▼▼▼부)에 수정내용 재업로드하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

자원순환본부장(■■■■■■■■처장)은 ◆◆◆◆◆◆시스템 회원 가입 시 수집하는 개인정보의 필요성에 대해 확인하여 불필요한 개인정보가 수집되지 않도록 점검하고, 수집하는 개인정보를 자체 ○○집 및 ◆◆ 대표 ○○집의 개인정보 처리방침에 동일하게 공개하시기 바랍니다. 【권고】